

עין משפט נר מצוה
 ד א מיי פֿיך מהל' סוטה הליד: ה ב מיי שס הליי ופֿיג שס גלגלי י: ג מיי שס פֿיך הלי יו:

מוסף רש"י
כדי נסבה. מדי דלא אלתערן למתניה ומתיה נכדי (קדושין ה:).

תוספות שאגני

אלא תעמוד. ה"ג ת"ר והשקה מה ת"ל ולי"ג בתרא ברישא וקמא כסיפא שאין זה לשון ברייתא. ועוד בספרי תני לה להך ברייתא. ומפיק להאי דרשא מוהשקה קמא ליה. והי"פ והשקה מה ת"ל סדר המקראות כך הוא ומחה והשקה והניין את המנחה והקריב והיינו הגשיר וקמן והקטיר ואחר ישקה את המים ואח"כ כתיב השקאה תלושית והשקה המים והיתה אם נטמאה הי"פ והשקה את האשה דכתי' קודם הקטרת מנחה מה תלמוד לומר והלא כבר נאמר אחר הקטרת מנחה והשקה את המים וההוא רדאי דוקא הוא ואין הראשון דוקא דמכתי' ואחר ישקה את האשה ש"מ השקאה אחר הקטרה ומה ת"ל והשקה אחר המחיקה ללמדך שאם נמחקה המגילה ואברה איני שותה ולא הורח לומר דטמאה היא מערערין אותה כלומר פותחין את פיה שלא בטובתה ושופכין לתוכה מים ואפי' נמחקה המגלה קודם הקטרה דשלא כדין עשו הכהנים דכיון שאינה שותה עד לאחר הקטרה דכל מה שיש להם לאחר המחיקה מאחרין שמה תורה ואפי' הכי כי נמחקה שלא כדיון אין שומעין לה לומר איני שותה אלא או שותה ואז תורה ולכן כתיב והשקה לאחר המחיקה לומר שהמחיקה גורמת לה שתשחה ר' שמעון אומר ואחר ישקה מה ת"ל והלא כבר נאמר והשק' לא פליג אדרי' עקבא אלא מר דריש האי קרא ומר דריש האי קרא והכי אמר' לקמן בשמעתין דתריייהו סבירא להו מקריב את המנחה ואחר כך משקה אבל איכא בבינויה דר' עקיבא לית ליה אם השקה ואחר כך הקריב את המנחה כשרה ור' שמעון אית ליה דכשרה ע"כ ליה. וק' לפיה דהא המניה הספרים דבכל הספרים כתיב בתרא וקמא ועוד ק' אמאי קאמר והלא כבר נאמר והשקה הוה ליה למימר הלא כבר נאמר ואחר כך ישקה והיינו קרא דלאחר הקטרה. ועי' קמא דאיכא בן ר' עקיבא לר' [שמעון] (ישמעאל) דר' עקיבא אית ליה השקה ואח"כ הקריב המנחה כשרה הילכך והשקה קמא דריש לפיל למשקה בעל כרחא ואע"י דלא כדיון אימתוק ואחר כך ישקה לרישומן ניכר והשקה בתרא לגופו. ואי' ק' [כיון דר' עקיבא לא דריש ליה להאי קרא דר' (ישמעאל) [שמעון] אמאי לא מפרש תלמודא הכי

ימ:

וּרְבִי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּכָבוֹם שֶׁל בְּרוֹל מְטִילִין לָהּ לַתּוֹךְ פִּיהָ.
צפרק ד' מיתות (פנהדין דף נב). פליגי ר"י ורבנן במלות הנשרפין דמתן נומנין סודר קשה לתוך הרכה וכורך על זארוז זה מושך אילך וזה מושך אילך עד שפותח את פיו וזורק את הפמילה לתוך פיו ר"י אומר אם מת צידס לא היו מקיימין צו מלות שריפה אלא פותח פיו בצצת וכו' ומימה לר"י מאי שנא הכא דלרבי יהודה בכלצום והתם בצצת ופי' ר"י דהכא נמי היו פותחין פיה בצצת אלא לאחר שפותחין פיה בצצת היו מטיילין לתוכה כלצום שלא תוכל לחזור ולקפוץ פיה ורבנן מודו נמי ע [והכל] דאין פותחין פיה על ידי סודרין דהתם טעם דרבנן משום דשריפה חמורה מנחנך והיו מקרצין מיתמו ע"י חנק וגמר מיתמו צשריפה משום ואהבת לרעך כמוך אצל הכא אין לקרצ מיתמה: **בפי' ר"ח** פי' לפי גי' הספרים וכן פירש והשקה בתרא מערערין ע [והשקה קמיימא לגופו מה ת"ל לא שנצבריימא נשית בתרא וקמא אלא פירוש של צעל הגמרא הוא שוהשקה בתרא צא ללמד שמערערין והשקה קמא לגופיה ורבי עקיבא סבר ליה כרבנן שמשקה ואח"כ מקריצ מנחמה ומקשה היכי אמר רבי עקיבא מערערין והא דדוקא ועומדת סבירא ליה ומו מקשה ר' עקיבא צהא מתניתין דפליג עליה רבי שמעון מני מחיקה מעכבא אלמא סבירא ליה שמתיקה והשקאה קודם הקרבת המנחה כרבנן וכל זמן שלא נמחקה המגילה מני הדרא והכא דפליג צדהי דרבי יהודה מני קומץ מעכבה דאלמא הקרבה קודם השקאה כר' שמעון ושנין תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא ירושלמי ולית ליה לרבי עקיבא מערערין אית ליה צשהתמילה לשמות ולרין לפרש דאם נמחקה מגילה קודם שקרב הקומץ דשלא כדיון עבוד כהנים כיוון שהתמילה לשמות מערערין אותה:

ועומדת אלא עד שלא קרב הקומץ יכולה לחזור בה ע [משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה ולהישעמך תיקשי לך היא גופה משקרב הקומץ אינה יכולה לחזור בה והלא בדוקא ועומדת לא קשיא הא דקהדרא בה מחמת רתיתא והא דקהדרא בה מחמת בריותא והכי קאמר כל מחמת בריותא בלל כלל לא שתיא מחמת רתיתא עד שלא קרב הקומץ דאכתי לא אמוחק מגילה אי נמי אמוחק מגילה דשלא כדיון עביד כהנים דמוחקי מצי הדרא בה משקרב הקומץ דבדיון עביד כהנים דמוחקי לא מצי הדרא בה קשיא

כתבינן: במאי קמפלגי.
אמתני' קאי וצרימא נקט צרישא לאשמועינן מהיכא יליף ר"ש טעמיה וקצעי רבנן השתא היכי דרשי להו לקראי ור"ש היכי דריש להו לכולהו: **רבנן סברי והשקה קמא.**
דקודם הקטרה דוקא הוא ואע"ג דכתיב ואחר ישקה דמשמע דוקא על כרחך מקרא האמור ראשון אינו נדרש אלא לגופו ומקראות יתירות האמורים אחריו יתנו לדרוש הילכך קמא דוקא לומר שמשקה ואח"כ מקריצ את מנחמה וע"כ ואחר ישקה אע"פ שנכתב אחר הקטרה אקודם הקטרה קאי ואחר דקאמר אמחיקה קאי הכתובה למעלה ג [וקאמרי רבנן דאם לא נמחקה יפה לא ישקנה והשקה בתרא נמי אקודם הקטרה קאי ולדרשה אמא ע"כ: **ור"ש סבר ואחר ישקה.**
משמע דדוקא הוא ודוקא כתיב לאחר הקטרה לומר שכולן מעכבין צה הקטרת המנחה ורושם הניכר וכולהו מהכא נפקי דקודמין להשקאה והשקה קמא לאכשורי דאי עזיז איפכא: **והשקה צתרא שאם נמחקה מגילה.**
ודוקא אחר הקטרה דבדיון אימתיק משקין אותה צעל כרחה והיינו דאיכא צין י [לר"ע צין לר"ש דר"ע לית ליה אם השקה ואח"כ הקריצ מנחמה כשרה הילכך והשקה קמא דריש לצעל כרחה ואע"ג דשלא כדיון אימתיק קודם הקטרה ואחר ישקה לרישומן ניכר והשקה בתרא אלא לגופיה לומר שמקריצ מנחמה ואח"כ משקה: **דזיעמד לא פסח קרא.**
אין דרך הכתוב לומר בתחילת דבריו שלא כדרך מלותן אלא בתחילה סדר משפט דבריו ולצסוף מרבה מקראות לדרוש: **כלצום.**
שני עינים יש לו ונותן לתוך פיה וקוף: **אלא לצודקס.**
אם טהורה אם טמאה: **והלא בדוקס ועומדת.**
כדיון דאמרה איני שותה מודה שהיא טמאה: **יכולה לחזור צה.**
לומר איני שותה ואין אוסנין אותה דהא מודה דטמאה היא: **משקרב הקומץ וכו'.**
ולקמיה פריך היא גופא קשיא אמאי אינה יכולה לחזור והלא בדוקא ועומדת היא: **דקא הדרא מחמת צריותא.**

הא דקמני בדוקא ועומדת דקא הדרא צה מחמת צריותא הוא שאינה רותמת וקאמרה איני שותה ודאי טמאה היא ולכן אינה רותמת דסמכא מעיקרא ואמרה כי מטינא למשתי לא שמינא ולא שגא קרב קומץ ולא שגא לא קרב לא שתיא דממפרש ואזיל כל מחמת צריותא כלל כלל לא שתיא ואפי' קירב הקומץ והא דמפליג צין קרב ללא קרב דקא הדרא צה מחמת רתיתא שאנו רואין אותה רותמת דאיכא לנימיר דאינה מאמנת שלא יצדקוה המים ואפילו היא טהורה ורואה היתה לסמוך על טהרתה ולשמות ולפיכך היא רותמת וכשמגעמת לשמות חוזרת צה הילכך עד שלא קרב כו'. וצרימא קמיימא דלעיל דקמני מערערין אותה מצחמת רתיתותא קאלמר:

היה נוטל פרק שלישי סוטה

ה"ג ס"ר והשקה מה ס"ל והלא כבר נאמר והשקה שאם נמחקה כו'. ולא גרסינן בתרא צרישא וקמא צסיפא ע [שאין זה לשון צרייתא] ופי' משויש הוא וטעה צוהלא כבר נאמר דמשמע צוה נאמר מתחילה. והכי פירוש סדר המקראות כך הוא וכתב ומחה והשקה והניף א [

המנחה והקריצ דהיינו הגשה וקמן והקטיר ואחר ישקה את האשה את המים והדר מו כתיב השקאה שלישיה והשקה את המים והיתה אם טמאה וגו'. וקא"ר עקיבא והשקה את האשה דכתיב קודם הקטרת המנחה מה ת"ל והלא כבר נאמר אחר הקטרת המנחה והשקה את המים וההוא דוקא הוא ואין הראשון דוקא דמדכתיב ואחר ישקה את האשה ש"מ השקאה אחר הקטרה היא ומה ת"ל והשקה את האשה אחר המחיקה ללמדך שאם נמחקה המגילה ואמרה איני שותה ולא הודית לומר טמאה אני מערערין אותה כלומר פותחין פיה שלא צטובתה ושופכין את המים לתוך גרונה ואפי' נמחקה מגילה קודם הקטרה דשלא כדיון עשו ההנסיס דכיון דאינה שותה עד לאחר הקטרה לא היה להם למחוק דכל מה שיש שות לאחר את המחיקה מאחרין שמה מודה אפילו הכי האילן וממחקה ואפילו שלא כדיון אין שומעין לה לאמר איני שותה אלא או תשתה או תודה ולכן נאמר והשקה אחר המחיקה ע [ולא תשתה מיד עד לאחר הקטרה אלא הא קמשמע לן שהמחיקה גורמת לה לשמות: **ר"ש אומר ואחר ישקה מה ס"ל והלא כבר נאמר והשקה.**
לא פליג אדרבי עקיבא אלא מר דריש האי קרא ומר דריש האי קרא ע [והכי אמר לקמן צשמעמין דתריייהו ס"ל מקריצ מנחמה ואחר כך משקה: **והלא כבר נאמר.**
פסוק שלישי והשקה את המים לאחר הקטרה מה ת"ל ואחר ישקה: **אחר כל המעשים כונו האמורים למעלה.**
ומה אמור למעלה השצעה וקצלה וכתיבזה ומחיקה י [והקטרת המנחה: **מגיד ששנשא דצרים.**
הללו מעכבין ההקטרה והצצעה ומחיקה. ולקמיה פריך פשיטא קודם המחיקה מה תשתה: **לשרישומן ניכר.**
שאם היה רישומן ניכר לרין לחזור ולמחוק עד שגא יחא רישומן ניכר: **הא מייכצנ צלני לה.**
כאן למגילה קודם קצלת שצועה צתמיה: **לא עשה כלום.**
דכי כתיב וכתב את האלות אחר קצלת שצועה כתיב: **כדי נסבה.**
שלא ללורך דהא אפילו מייכתב לא

קראי ור"ש היכי דריש להו לכולהו: **רבנן סברי והשקה קמא.**
דקודם הקטרה דוקא הוא ואע"ג דכתיב ואחר ישקה דמשמע דוקא על כרחך מקרא האמור ראשון אינו נדרש אלא לגופו ומקראות יתירות האמורים אחריו יתנו לדרוש הילכך קמא דוקא לומר שמשקה ואח"כ מקריצ את מנחמה וע"כ ואחר ישקה אע"פ שנכתב אחר הקטרה אקודם הקטרה קאי ואחר דקאמר אמחיקה קאי הכתובה למעלה ג [וקאמרי רבנן דאם לא נמחקה יפה לא ישקנה והשקה בתרא נמי אקודם הקטרה קאי ולדרשה אמא ע"כ: **ור"ש סבר ואחר ישקה.**
משמע דדוקא הוא ודוקא כתיב לאחר הקטרה לומר שכולן מעכבין צה הקטרת המנחה ורושם הניכר וכולהו מהכא נפקי דקודמין להשקאה והשקה קמא לאכשורי דאי עזיז איפכא: **והשקה צתרא שאם נמחקה מגילה.**
ודוקא אחר הקטרה דבדיון אימתיק משקין אותה צעל כרחה והיינו דאיכא צין י [לר"ע צין לר"ש דר"ע לית ליה אם השקה ואח"כ הקריצ מנחמה כשרה הילכך והשקה קמא דריש לצעל כרחה ואע"ג דשלא כדיון אימתיק קודם הקטרה ואחר ישקה לרישומן ניכר והשקה בתרא אלא לגופיה לומר שמקריצ מנחמה ואח"כ משקה: **דזיעמד לא פסח קרא.**
אין דרך הכתוב לומר בתחילת דבריו שלא כדרך מלותן אלא בתחילה סדר משפט דבריו ולצסוף מרבה מקראות לדרוש: **כלצום.**
שני עינים יש לו ונותן לתוך פיה וקוף: **אלא לצודקס.**
אם טהורה אם טמאה: **והלא בדוקס ועומדת.**
כדיון דאמרה איני שותה מודה שהיא טמאה: **יכולה לחזור צה.**
לומר איני שותה ואין אוסנין אותה דהא מודה דטמאה היא: **משקרב הקומץ וכו'.**
ולקמיה פריך היא גופא קשיא אמאי אינה יכולה לחזור והלא בדוקא ועומדת היא: **דקא הדרא מחמת צריותא.**

הא דקמני בדוקא ועומדת דקא הדרא צה מחמת צריותא הוא שאינה רותמת וקאמרה איני שותה ודאי טמאה היא ולכן אינה רותמת דסמכא מעיקרא ואמרה כי מטינא למשתי לא שמינא ולא שגא קרב קומץ ולא שגא לא קרב לא שתיא דממפרש ואזיל כל מחמת צריותא כלל כלל לא שתיא ואפי' קירב הקומץ והא דמפליג צין קרב ללא קרב דקא הדרא צה מחמת רתיתא שאנו רואין אותה רותמת דאיכא לנימיר דאינה מאמנת שלא יצדקוה המים ואפילו היא טהורה ורואה היתה לסמוך על טהרתה ולשמות ולפיכך היא רותמת וכשמגעמת לשמות חוזרת צה הילכך עד שלא קרב כו'. וצרימא קמיימא דלעיל דקמני מערערין אותה מצחמת רתיתותא קאלמר:
קשיא

מסורת הש"ס

- ↑ לעיל ח' ג' [ו"ה] ה. [ו"ז] א' [לקמן כ"ג].
- ↑ [מוספתא פי"ב].
- ↑ [לקמן כ"ג]. [ו' גי' רש"י].
- ↑ לא שצטתה מיד אחר המחיקה אלא הא כי. מהרש"ל [ח] רש"ל [ט] צ"ל קודם ד"ה ור"י מהרש"ל [י] והשקה קמיימא לגופו וא"ל שנצריימא כו' צעל הגמ' הוא שהשקה בתרא כו' מהרש"ל.

הגהות הב"ח

- ↑ רש"י ד"ה ה"ג וכו' והניף את המנחה: [ג]
- ↑ ר"ה אחר כל וכו' וכתיבה ומחיקה וקמייצה והקטרה מגיד כל"ל: [ג]
- ↑ ד"ה רבנן סברי וכו' למעלה וקאמר דאם לא כל"ל ומיתה רבנן נמחק: [ג]
- ↑ ד"ה והשקה בתרא וכו' דאיכא צין ר"ע לר"ש כל"ל: [ג]

גליון הש"ס

רש"י ד"ה ר"ח ו"ש אומר וכו' והכי אבר לקבן בשפעתי. ד' ע' כ"ז:

תום' שאגני (המשך)

דריש ליה ר' עקיבא לקרא. לכינן דלית שאין למחות גי'ה והשקה בתרא מה ת"ל והלא כבר נאמר והשקה קמא ומהשקה בתרא דריש אם נמחקה מגלה וכן והשקה קמא דריש דמשקה ואחר כך מקריב מנחה ואחר ישקה דריש לרישומן ניכר. ור' עקיבא פליג אדרי' (ישמעאל) [שמעון] וקאמר דמשקה ואח"כ מקריב ולכן לא הוצרך כלל לפרש קראי אליבא דר' עקיבא דלגמרי סבירא ליה כרבנן דמשמע הכי קאמר דהשקה קמא לגופיה לומר דמשקה ואח"כ מקריב מנחתה והא דאמרי' לקמן דר' עקיבא סבירא ליה דמקריב ואח"כ משקה נ"ל דתרי תנאי ואליבא דר' עקיבא דבאמרי' לקמן דפרי' דר' עקיבא אדרי' עקיבא. ג' דברימם מעכבין עד שלא קריב הקומץ לאו דוקא נקט עיכובא דעד שלא קריב את הקומץ דהא ר' (ישמעאל) [שמעון] גופיה אית ליה דמשקה ואח"כ מקריב כשרה אלא אגב אחרים נקטיה. לא נצרכה לשרישומן ניכר. פי' לא נצרכה לומר אלא רישושמן ניכר. ואי' מקרא דכתיב ומחה נפקא לן דמשמע דבעי' שאין רישומן ניכר. וי"ל דמקרא דומחה לא ידעי' אלא דצריך שיהא הדיו יכול למחות ומ"מ א' שלא ימחוחו כיון דראוי למחות קמ"ל האי קרא שצריך למחות לגמרי. במאי קמפלגי אמתני' קאי וברייתא נקט ברישא לאשמועי' מהיכא יליף ר' שמעון טעמיה וקבעי השתא דרבנן היכי דריש להו להאי קרא ור"ש היכי דריש להו לכולהו. ל"ה. והלא בדוקא ועומדת דכיון דאמרה איני שותה מודה

מ"מ אינו רואה שצריך למחות כי"כ שלא יחא רישומן ניכר קמ"ל.